# 港口企沙渔冲路“4·17”一般墙体坍塌死亡事故调查报告

港口企沙渔冲路“4·17”一般

墙体坍塌死亡事故调查组

2026年7月20日

# 目　录

一、事故基本情况.....1
（一）渔冲路182号房屋建筑物有关情况.....1
（二）相关人员情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
四、 有关责任人员存在的主要问题.....11
五、事故整改和防范措施.....13

2026年4月17日15时15分许，在港口区企沙镇渔冲路182号房屋墙体拆除施工现场，工人在作业过程中发生一起墙体坍塌致1人死亡、1人受伤的事故，造成直接经济损失约100万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、住建、公安、镇政府等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区住建、应急、卫健、公安、工会、人社、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙渔冲路“4·17”一般墙体坍塌死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口企沙渔冲路“4·17”一般墙体坍塌死亡事故是一起因作业人员在拆除墙体时，违反拆除作业的国家强制性标准，违规掏掘作业造成墙体坍塌致一死一伤的生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

### （一）渔冲路182号房屋（以下简称“房屋”）建筑物有关情况

位于港口区企沙镇渔冲路182号的房屋（详见图1），始建于

1990 年，原房主系刘某峰。刘某峰于 2021 年去世后，该房屋由其子刘某照、刘某艺、刘某亮共同所有。




图 1：渔冲路 182 号房屋

因为房屋年久失修，二楼楼顶漏水渗水严重，存在较大安全隐患，2025 年 12 月，兄弟三人商量决定将该房屋拆除重建。经人介绍，2026 年 1 月 3 日刘某艺与包工头杨某权签订《房屋拆除协议书》，约定：杨某权以 2.3 万元的价格承包 182 号房屋的拆除工作，拆除过程中发生的一切安全事故及所产生的费用均由杨某权负责承担。

之后，杨某权与刘某口头约定将 182 号房屋拆除工程以 1.7 万元的价格发包给刘某，并由刘某全权负责房屋拆除的相关事宜。

2026年4月8日，182号房屋拆除工程正式施工。

**（二）相关人员情况**

1.刘某照（房主之一），男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇某某村某某组**号，自由职业者。其是房屋拆除工程的共同发包人，事故发生时在施工现场附近，事故发生后第一时间赶到现场参与救援，其子刘毅荣于事故发生后报警。

2.刘某亮（房主之一），男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港是港口区企沙镇某某村某某组**号，是广西某某冶金有限公司工人。其是房屋拆除工程的共同发包人，事故发生时不在现场。

3.刘某艺（房主之一），男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇某某小区某期**栋*单元***。其是房屋拆除工程的共同发包人，事故发生时不在现场。

4.杨某权，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为广西贵港市港南区湛江镇某某村某某屯1**号，自由职业者，房屋拆除工程的承包人、转包人。事故发生时不在现场，事故发生后参与现场救援。

5.刘某，男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市防城区珠河街道某某村某某某组*号，自由职业者，房屋拆除工程的转承包人。事故发生时不在现场。

6.陈某颜，男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城

港市防城区珠河街道某某村某某组**号，自由职业者。刘某安排的临时工人，事故发生当日，在施工现场与事故死者何某瑜、伤者翁某军共同从事房屋拆除工作。

7.冯某焕，男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市防城区文昌街道某某村某某组**号，自由职业者。刘某安排的临时工人，事故发生当日，在施工现场与事故死者何某瑜、伤者翁某军共同从事房屋拆除工作。

8.翁某军（事故伤者），男，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市防城区珠河街道某某村某某组**号，自由职业者。刘某安排的临时工人，事故发生当日，在施工现场与事故死者何某瑜共同从事房屋拆除工作。

9.何某瑜（事故死者），男，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市防城区茅岭镇某某村某某组**号，自由职业者。刘某安排的临时工人，事故发生当日，在施工现场与事故伤者翁某军共同从事房屋拆除工作。

**（三）事故发生经过**

2026年4月17日上午8时左右，何某瑜、翁某军、冯某焕、陈某颜四人根据转承包人刘某的安排到渔冲路继续进行房屋拆除作业。期间，业主刘某照曾到施工现场查看房屋拆除进度。四人作业至11时左右停工，到附近吃饭（吃饭期间，除翁某军外的三人有饮酒行为）。饭后因雨势太大，四人到施工现场附近的房子躲雨。

15 时左右雨停，四人持电冲击钻继续对墙体底部进行拆除作业。冯某焕站在靠近渔冲路一侧，何某瑜和翁某军二人在中间（二人间隔约一米），陈某颜则是站在远离渔冲路一侧（详见图2），四人共同施工。




图2：四人施工站位图

作业不久，冯某焕离开稍远处联系勾机进行拆除作业，其他三人则继续作业。作业过程中，陈某颜听见有异响就喊“快跑”。冯某焕听见喊声，回头时看见何某瑜和翁某军被突然坍塌的墙体压住（详见图 3、图 4），陈某颜则刚转过身，尚未来得及跑离原地。




图 3：何某瑜和翁某军被压位置



图4：何某瑜和翁某军被压位置

**（四）事故现场情况**

**1.现场人员情况**

2026年4月17日，182号房屋现场作业人员4人，分别是冯某焕、何某瑜、翁某军、陈某颜，其中，冯某焕和翁某军是第一天到182号房屋进行拆除作业。房屋拆除施工期间，承包人杨某权及转承包人刘某未进行过安全技术交底、未到施工现场进行安全监管。

**2.施工作业情况**

经现场勘查，事故发生在港口区企沙镇渔冲路182 号房屋。该房屋于2026年4月8日开始拆除至事故发生时，仅剩与隔壁房屋相邻的部分墙体尚未拆除。根据现场拆除痕迹和收集的相关证据，该房屋一楼两侧墙体采用的是底部掏掘的方式进行拆除（详见图5、图6）。




图 5：左侧墙体底部



图 6：墙体掏掘施工

### （五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失100万元。

## 二、事故应急处置情况

### （一）事故信息接报及响应情况

2026年4月17日下午17时8分，企沙镇政府向港口区应急管理局书面报告事故发生信息，港口区应急管理局接到事故信息后到现场核实情况，经口头报告后，于21时33分分别向港口区委办公室、港口区人民政府办公室和防城港市应急管理局书面报告事故相关情况。

### （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员冯某焕和陈某颜，房主刘某照，承包人杨某权及周边群众立即展开救援工作，将被墙体压住的何某瑜和翁某军二人救出。二人被救出后，何某瑜已经没有反应，翁某军在喊疼。刘某照之子刘毅荣拨打110报警，现场群众拨打了120急救电话。派出所接警后立即赶赴现场。防城港市港口区企沙中心卫生院于15时49分赶到事故现场对二人进行抢救，防城港市港口区人民医院救护车15时55分赶到事故现场协同抢救。

### （三）医疗救治和善后情况

防城港市港口区企沙中心卫生院于2026年4月17日15时49分赶到事故现场后，对何某瑜和翁某军实施抢救。16时，伤者

翁某军被送至防城港市港口区企沙卫生院，并于16时05分，被转移至防城港市第一人民医院救护车内，由防城港市第一人民医院（文昌院区）负责后续的救治工作，目前翁某军仍在该院接受治疗。

防城港市港口区企沙中心卫生院赶到事故现场时，经初步诊断：何某瑜已无自主呼吸，无生命体征。防城港市港口区企沙中心卫生院依法实施抢救。15时55分，防城港市港口区人民医院赶到事故现场并立即协助防城港市港口区企沙中心卫生院对何某瑜实施抢救。现场医护人员持续抢救约50分钟，心电图数据为：呈直线型，测BP、P、R均为0。最终，何某瑜抢救无效并宣布临床死亡。

事故发生后，由企沙镇政府牵头，召集死者家属、屋主、施工方三方在企沙所调解室进行了第一次赔偿款协商未果，并约定了择日再协商。三方现场人员均无过激行为。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：何某瑜、翁某军在作业前，未严格落实岗位安全责任，遵守拆除作业的国家强制性标准要求，违规采用了底部掏掘的方法拆除建筑墙体，导致墙体坍塌，造成何某瑜被坍塌的墙体压伤致死、翁某军被压伤。

### （二）间接原因

事故间接原因是：①房主刘某照、刘某艺、刘某亮三人违规将182号房屋拆除工程发包给不具备安全生产条件的个人杨某权；②承包人杨某权明知其不具备安全生产条件，仍承包182号房屋拆除工程，且在未征得182号房主刘某照三人同意的情况下，违规将182号房屋拆除工程转包给不具备安全生产条件的个人刘某；③刘某作为182号房屋拆除工程的转承包人、实际施工人，不具备法律法规及标准规定的安全生产条件，承包182号房屋拆除工程，即未建立拆除作业操作规程，并教育和督促从业人员严格执行；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；对作业现场人员的监管不到位，对现场作业人员违规采用底部掏掘方法拆除墙体的行为未能及时发现、制止并纠正。

## 四、有关责任人员的处理建议

1. **何某瑜**，男，自由职业者，转承包人刘某安排在案涉房屋拆除工程的工人，负责案涉房屋拆除工作，未严格落实岗位安全责任，遵守拆除作业的国家强制性标准要求，违规采用了底部掏掘的方法拆除建筑墙体，导致事故发生，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.5.14.2条[1]和《中华人民共

[1][?]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》3.5.14.2 :人工拆除作业时 ,作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放;拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

和国安全生产法》第五十七条[2]的规定，应当依法追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. **翁某军**，男，自由职业者，转承包人刘某安排在案涉房屋拆除工程的工人，负责案涉房屋拆除工作，未严格落实岗位安全责任，遵守拆除作业的国家强制性标准要求，违规采用了底部掏掘的方法拆除建筑墙体，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.5.14.2条[3]和《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定，对事故发生负有责任，应当依法追究法律责任，鉴于其在事故中受伤，建议免于追究责任。

3. **刘某照**，男，自由职业者，案涉房屋拆除工程的发包人之一，未按照法律法规的规定将案涉房屋拆除工程发包给具备安全生产条件的单位或个人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[5]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其是自然人主体，追究生产安全事故责任违反合理原则，建议免于追究责任。

4. **刘某亮**，男，广西盛隆冶金有限公司工人，案涉房屋拆除工程的发包人之一，未按照法律法规的规定将案涉房屋拆除工程发包给具备安全生产条件的单位或个人，违反《中华人民共和国安

---

2[?] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3[?] 同[1]

4[?] 同[2]

5[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

全生产法》第四十九条第一款[6]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其是自然人主体，追究生产安全事故责任违反合理原则，建议免于追究责任。

5. **刘某艺**，男，案涉房屋拆除工程的发包人之一，未按照法律法规的规定将案涉房屋拆除工程发包给具备安全生产条件的单位或个人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[7]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其是自然人主体，追究生产安全事故责任违反合理原则，建议免于追究责任。

6. **杨某权**，男，自由职业者，案涉房屋拆除工程的承包人、转包人，明知不具备法律法规及标准规定的安全生产条件，仍承包案涉房屋拆除工程；未经案涉房屋业主同意，违规将案涉房屋拆除工程转包给不具备安全生产条件的个人刘某，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[8]和第四十九条第一款的规定[9]，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其是自然人主体，追究生产安全事故责任违反合理原则，建议免于追究责任。

7. **刘某**，男，自由职业者，案涉房屋拆除工程的转承包人、实际施工人，不具备法律法规及标准规定的安全生产条件，承包

---

6[?] 同[5]

7[?] 同[5]

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

9[?] 同[5]

182号房屋拆除工程，即未建立拆除作业操作规程，并教育和督促从业人员严格执行；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；对作业现场人员的监管不到位，对现场作业人员违规采用底部掏掘方法拆除墙体的行为未能及时发现、制止并纠正，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[10]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其是自然人主体，追究生产安全事故责任违反合理原则，建议免于追究责任。

## 五、事故整改和防范建议

（一）建议企沙镇政府加强安全生产法律法规宣传，按照职责对本行政管辖区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，加强对小散工程的安全监管，规范小散工程的备案审查工作，严查小散工程承包人的安全生产条件，督促从业人员严格落实岗位安全生产责任，禁止采用违反法律法规及标准的方法开展作业，防止类似事故发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

---

10[?] 同[8]

港口企沙渔冲路“4·17”一般
墙体坍塌死亡事故调查组
2026年7月20日

调查组组长：

副　组　长：

成　　员：